



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב דב ממזריץ 14-16 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 10 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: אילנה וקנין
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי לנצ'נר
מרחוב שנקין 15 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב דב ממזריץ 14-16 הבנוי על חלקה 199 בגוש 7047 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת, נציגות הבית, טוענת כי הנתבעת מסיגה גבול לרכוש המשותף ובכלל האמור פתחה פתחים בקירות חיצוניים לדירתה ויצרה לעצמה יציאה לחצר, התקינה רחבת עץ, גגון, ברז ותאורה בחצר, פתחה חלון חדש שנסגר באופן חלקי וכעור, השחיתה חלק מהחצר תוך עקירת שיחים והרס הגינה, הניחה שטיחים והציבה מטלטלין רבים בחצר תוך אפסנת ציוד בה, תחמה את החצר ומארכת בה אורחים וזרים יום ולילה לרבות לצורך ניהול פעוטון, מותירה את כלביה בחצר המשותפת והכל במטרה להפוך את דירתה למעין דירת גן תוך השתלטות דה פאקטו על הרכוש המשותף. לטענת התובעת מדובר בהשגת גבול לרכוש המשותף ושימוש בלתי סביר בו.

הנתבעת, בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 1 (להלן: "דירת הנתבעת"), טענה בכתב ההגנה כי טענות התובעת אינן בגדר הסגת גבול ואינן בסמכות המפקח אלא בטיפול העירייה. עוד נטען כי כל הפתחים הקיימים בדירתה מאושרים על ידי העירייה, הנתבעת לא השחיתה דבר ושימושה בגינה הינו שימוש סביר, הטיפול בילדים מבוצע בתחום שטח דירתה, התאורה הותקנה כאמצעי ביטחון, הנתבעת איננה מפריעה ואיננה מטרידה, אין כל איסור על החזקת כלבים ואין בפעולותיה משום השתלטות על רכוש משותף או יצירת דירת גן.

דיון

עסקינן בהליך הנוגע לזכויות הקנייניות של בעלי הדירות ברכוש המשותף בבית מכוח הוראות החוק ומסמכי הרישום ובעילה של הסגת גבול. משכך ניתן, כבר עתה, להסיר את טענות הנתבעת בכתב ההגנה (אותן זנחה בהמשך) בדבר העדר סמכות המפקח לאור הוראות סעיפים 72(א) ו-72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעים את סמכותו העניינית של המפקח לדון בהליך דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי מסמכי רישום הבית המשותף (המצויים בידעתי השיפוטית מכח סמכויותי המנהליות בחוק המקרקעין) הקירות החיצוניים של דירת הנתבעת, ובכלל זה גדר הבטון במרפסת הדירה ומעקה הברזל, לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, חלקים אלו מהווים רכוש משותף של הבית.

המסגרת החוקית לענייננו קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי החל על הבית (על פי סעיף 1 לתקנון המוסכם) הקובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

על פי הפסיקה יכולת ה"פגיעה" של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת מאוד. כך נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא" (ע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725). נקבע גם במפורש כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי (ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 וכן ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444 שאישר ההלכות הנ"ל).

בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 נקבע כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

בהליך דנן הוכח בפני באופן ברור, בתמונות שהוצגו ובעיקר מעדותה של הנתבעת, כי הנתבעת ביצעה פעולות בינוי משמעותיות ביותר בחלקי הרכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות ולמעשה על אף התנגדותם.

בהקשר זה די להשוות בין התמונה (נספח 1 לתצהיר חורושון) המתעדת את מצב קירותיו החיצוניים של הבית והחצר עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבעת (ור' גם תמונות כנ"ל שצורפו לכתב התביעה), לבין התמונות (נספח 1א לתצהיר חורושון ומוצגים ת/1 עד ת/16) המלמדות על העבודות שבוצעו על ידי הנתבעת (ור' גם עדות חורושון בעמוד 4 שורות 22-24 ועדות מגד בעמוד 8 שורות 7-10).

הוכח כי הנתבעת פירקה את מעקה הברזל והוסיפה והנמיכה גם את מעקה הבטון מהחלון הצדדי לצורך יצירת יציאה ישירה מדירתה לחצר (מוצגים ת/1 עד ת/16 ועמוד 9 שורה 20).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח כי הנתבעת פתחה חלון חדש בקיר המערבי (מוצג 2 לתצהיר חורושון ועמוד 9 שורה 21).
אומנם, חלון זה נסגר לכאורה על ידי הנתבעת. אולם, הוכח כי מדובר בסגירה ארעית ובודאי שלא
על פי "חזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה", כפי שמעידה הנתבעת -
"החלון בצד המערבי סגור עם חומר כמו בלוק כזה שסוגר את כל הפינה של החלון. לא שמנו
בלוקים וצבענו את הקיר כמו שהיה קודם" (עמוד 9 שורות 24-25). כך גם מעיד מר חורושון (עמוד
5 שורות 1-2).

הוכח כי הנתבעת לא ביקשה וממילא לא קיבלה הסכמה של בעלי הדירות בבית לביצוע העבודות
האמורות (עמוד 9 שורות 26-27). למעשה הוכח כי הנתבעת פעלה ביוזמתה באופן עצמאי, מתריס
ומכוון בניגוד להחלטות בעלי הדירות, כפי שמעיד מר מגד - "כשגברת וקנין נכנסה לבית כינסו את
כל הדיירים במטרה ליצור קוד כזה ברגע שרצום של כל הדיירים הועלה על השולחן הפתוח גב'
וקנין את גבה טרקה את הדלת ואמרה אני אעשה כל מה שאני רוצה ותעשו מה שאתם רוצים" (עמוד
7 שורות 26-28, בעמוד 8 שורות 21-23 ופרוטוקול האסיפה הכללית מיום 17.02.13 נספח ח' לכתב
התביעה). הוכח בהקשר זה כי גם נעשו אל הנתבעת פניות, בזמן אמת, בנוגע לעבודות המבוצעות
על ידה (עוד לפני קבלת החזקה הרשמית בדירה על ידה (עמוד 9 שורה 18)) אולם זו בחרה
להתעלם מפניות אלו ולהמשיך בפעולותיה החד צדדיות ברכוש המשותף (ר' נספחים ו' לכתב
התביעה).

הוכח כי הנתבעת התקינה מדרגות יציאה מדירתה ישירות לחצר, סככה ומשטח עץ בקצה אותן
מדרגות. אומנם, הסככה ומדרגות העץ המקוריות הוסרו ואין מחלוקת על כך. אולם, במקומם בוצעו
עבודות אחרות, לרבות התקנת "סולם" עץ ומשטח בתחתיתו והן עודן מצויות במקום (עמוד 11
שורות 25-28 ומוצג ת/14).

הוכח כי הנתבעת תלתה תמונות ומראה על קיר הבית (מוצג ת/5 ועמוד 10 שורות 9-10).

הוכח כי הנתבעת עקרה דשא ושיחים בחצר בסמוך לדירתה ללא פניה לנציגות וממילא ללא הסכמת
בעלי הדירות (עמוד 12 שורות 7-11).

הוכח כי הנתבעת התקינה ברז מים ברכוש המשותף לשימוש הבלעדי (עמוד 12 שורה 26) ותאורה
הניתנת לשימוש מתוך דירתה בלבד (עמוד 12 שורה 25).

הוכח כי הנתבעת הפכה, למעשה, את הכניסה לדירתה מהחצר ככניסה הראשית לדירתה - "אני
אישה לבד אני באה בלילה אני לא אוהבת להיכנס מחדר המדרגות אני נכנסת מהחצר ואני אוהבת
שיש לי אור. ש.ת זה הפך להיות הכניסה הראשית לדירה שלי" (עמוד 12 שורות 27-29).

פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה ברכוש המשותף כאמור ומשכך, הרי שגם פתיחת מעקה
הבטון, הסרת מעקה הברזל, פריצת החלון החדש ועקירת השיחים, הינן פעולות המהוות פגיעה
ברכוש המשותף ואשר דורשות את הסכמת בעלי הדירות בבית. הסכמה כאמור ממילא לא נטען כי
נתקבלה במקרה דנן ומעבר לכך הוכחה התנגדות מפורשת וברורה של בעלי הדירות עוד במהלך
ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם השינויים הנוספים שביצעה התובעת ברכוש המשותף מהווים פגיעה - בודאי אמורים הדברים לגבי שינויים קבועים כגון התקנת ברוז מים, תאורה ומשטח ומדרגות/סולם עץ, אך הדברים נכונים גם לגבי התמונות, הקישוטים השונים והמראה שתלתה על הקירות הבית. ויודגש, בניגוד לסברת הנתבעת הרי שמדובר ברכוש משותף כאמור לעיל ולא בקירות של דירתה (עמוד 10 שורה 9).

מעבר לאמור, המשמעות, למעשה, של עבודות הנתבעת, כפי שהיא עצמה מעידה כאמור, הינה יצירת גישה ישירה לחצר הבית ושינוי מבני מהותי כך ש"הכניסה הראשית" לדירת הנתבעת הינה מהחצר המשותפת. למעשה, העבודות שביצעה התובעת נועדו להפוך את דירתה, שלא כדין, לדירת גן עם כניסה פרטית.

בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 בעמ' 740 נפסק כי: "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבודות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות". כך גם נפסק בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת". בהמשך הוחל במפורש עיקרון "תום לב" על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

החלת ההלכות האמורות על המקרה דנן איננה מובילה למסקנה כי יש להתיר על קנה את הפגיעה ברכוש המשותף אלא דווקא מחזקת את הצורך במתן הסעדים המבוקשים.

מדובר בפגיעה משמעותית ביותר בזכויות בעלי הדירות בבית. פתחי היציאה הישירה מביאים, כאמור, להפיכתה בפועל של דירת הנתבעת לדירת גן עם כניסה פרטית ישירה מחצר הבית, "על חשבון" זכות הקניין ברכוש המשותף של בעלי הדירות בבית. ויודגש, אין מדובר רק בפגיעה הפיזית בבית, שהיא כשלעצמה חמורה ביותר כאשר משווים את מצב הבית לפני ביצוע העבודות ולאחריו כאמור לעיל, אלא גם בכך שהותרת יציאות ישירות מהדירה לחצר הופכות את השימוש בחצר מניה וביה למוגבל לבעלי הדירות האחרים בבית מחד, ומ"נכסת" לדירת הנתבעת חלק מהרכוש המשותף.

הוכח בפני כי חוסר תום הלב המובהק בנסיבות דנן הינו מצידה של הנתבעת אשר רכשה את הדירה כאשר אין בה יציאה ישירה לגינה, כאשר אין לדירה כניסה נפרדת, כאשר היא מודעת לכך שאין לדירה חצר צמודה וכאשר היא מתעלמת במופגן מבעלי הדירות האחרים בבית. כל זאת כאשר היא חיפשה, במודע, מראש, "בית קרקע דומה למה שהיה לי... גם בגלל ההרגל וגם בגלל הטיפול בילדים" (עמוד 9 שורות 12-6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, שימוש הנתבעת בחצר נדרש לטובת פעוטון שהיא מנהלת בדירתה. ברי כי בנסיבות אלו פעולותיה החד צדדיות שנועדו, בין היתר, לאפשר לה שימוש בחצר לטובת הפעוטון, ללא הסכמת בעלי הדירות, ולמעשה בניגוד להחלטותיהם, מלמדות על התנהלות חסרת תום לב מצדה של הנתבעת דווקא.

גם לא התרשמתי כי תהיה פגיעה משמעותית בנתבעת לאור הסרת הפגיעה - אין מחלוקת כי הכניסה לבית אפשרית ומבוצעת גם מחדר המדרגות של הבית (עמוד 12 שורה 27). אין מחלוקת כי מדרגות העץ ומשטח העץ ניתנים להסרה בנקל (עמוד 10 שורות 1-3). לא נטען וממילא לא הוכח קושי כלשהו בהסרת התמונות, הברז או התאורה ואפילו לא בהחזרת מצב החלונות לקדמותו (הנמכה של כ- 20 ס"מ בלבד לשיטת הנתבעת). מכל מקום, אף אם יש בסילוק הפגיעה מידה מסויימת של אי נוחות לנתבעת, אין בכך להכשיר ולהצדיק פגיעה בזכויות קניין של בעלי הדירות האחרים בנסיבות אלה.

בנוסף, קיים גם חשש כי פעולת הנתבעת כאמור עשויה להביא לכך שגם אחרים יבקשו לבצע פעולות כנ"ל ברכוש המשותף לטובתם האישית ובנסיבות דנן החשש מפני כן, כאשר ישנן דירות רבות בקומת הקרקע, הינו משמעותי. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

לפני סיום חלק זה בפסק הדין אעיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בסיכומיה כאילו לא הוכח מצב הבית ב"קדמותו". בהקשר זה נספח 1 לתצהיר חורושון, שלא נסתר, הינה הראיה הטובה ביותר להוכחת טענות התובעת.

מאידך, מראיה זו ניתן ללמוד גם, לטובת הנתבעת, כי את חלון המרפסת הגדול הפונה לחצר הבית היא לא הגדילה, למעט הסרת מעקה הברזל החיצוני כאמור.

טענת הנתבעת כי פעולותיה זכו לאישור העירייה אין בה דבר. ראשית, הליכי תכנון ורישוי עניינם דיני התכנון והבניה, מערכת דינים שונה לחלוטין מזו הנדונה בפני. בהליך זה נדונות הזכויות הקנייניות על פי חוק המקרקעין ואין בהכרח קשר בין שתי מערכות הדינים. שנית, ממילא הנתבעת לא הוכיחה בכל דרך שהיא, ולמעשה לא הביאה כל ראיה בהקשר זה, כי מבחינת דיני התכנון והרישוי פעולותיה חוקיות כטענתה.

לבינוי שבוצע על ידי הנתבעת ברכוש המשותף והפגיעות בו ישנו גם קשר ישיר והדוק לשימוש אותו היא מבצעת ברכוש המשותף.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

בנסיבות דנן הוכח בפני כי החלטת בעלי הדירות אוסרת על השימוש אותו מבצעת הנתבעת. כך עולה מעדות מר חורושון (עמוד 5 שורות 19-20). כך עולה מעדות מר מגד (עמוד 6 שורה 27 ובהמשך עמוד 7 שורות 20-25). בעיקר כך עולה מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 17.02.13 (נספח ח' לכתב התביעה) שלא נסתר.

די בכך, בהתאם להלכות שלעיל, כדי לקבוע כי הנתבעת איננה רשאית לעשות את השימוש המבוצע על ידה בחצר כפי שזה הוכח (ולמעשה אינו שנוי במחלוקת).

אולם, אף אם נתעלם מהחלטות האסיפה הכללית הרי שבנסיבות דנן השימוש המבוצע על ידי הנתבעת ממילא אינו בגדר שימוש סביר.

הוכח בפני כי עובר לשימוש הנתבעת הבית ככלל והגינה בפרט תוחזקו באופן מצויין בהתחשב בנסיבותיו הקונקרטיות של הבית. די לראות את נספח 1 לתצהיר חורושון בכדי ללמוד על קיומה של גינה מטופחת, נקיה, מסודרת ומגוננת וחזיתות בית אחידות ותקינות. למעשה, מן התמונות ניתן להיווכח כי החצר בכללותה, לבד מהחלק בו עושה הנתבעת שימוש, נותרה במצב תקין ואחיד כאמור (ר' למשל המשך החצר במוצג ת/16).

לאחר תחילת השימוש על ידי הנתבעת הפכה החצר הקרובה לדירתה למזבלה, כך ממש, כפי שניתן לראות בנקל בשלל הצילומים שהוצגו בהליך (ר' מוצגים ת/1 עד ת/17 וכן נספח 1א לתצהיר חורושון).

אין מחלוקת כי ציוד רב נותר בחצר הן בזמן השימוש והן אחרי השימוש (ר' עדות מר מגד בעמוד 8 שורה 5 ועדות הנתבעת בעמוד 12 שורה 1). בכלל הציוד האמור ניתן להיווכח כי התובעת מאחסנת בחצר כדרך קבע מתקני משחקים לילדים וציוד פעוטון אחר, שידת מגירות, כסאות ושולחנות פלסטיק, נדנדות, מגלשות, בריכות שחיה לפעוטות, כורסאות ואף פינות ישיבה, מטבחון לילדים, טרמפולינה, "מנגל", אופניים לפעוטות, ערסל, לול, כסאות נוח, מלונה ועוד כהנה וכהנה ציוד רב ומגוון.

זאת ועוד. הוכח בפני כי הנתבעת מנהלת פעוטון בדירתה – "ברח" קדם היו תקופות טיפול פנים ב- 10 ילדים ופעם ב- 6 ילדים זה כל פעם השתנה. ש.ת. אני 20 שנה עבדתי בנעמ"ת ועצמאית כבר 12 שנה... ש.ת. כרגע 2 בתקווה לקבל עוד אני מקווה עד ל- 5 ילדים אני לא מפרסמת השם שלי מהקב"ה" (עמוד 9 שורה 13-17). לצורך מסחרי זה, ומן התמונות עולה כי בעיקר לצורך זה, מבוצע השימוש בחצר (ר' למשל מוצגים ת/2, ת/4, ת/6 ו- ת/13).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח כי גם ה"אירוח" בחצר על ידי הנתבעת הינו חריג ומעבר לשימוש סביר ומקובל בחצר משותפת, בבחינת חצר פרטית לכל דבר ועניין (ר' מוצגים 1/ת, 3/ת, 5/ת, 7/ת, 8/ת, 9/ת, 10/ת, 11/ת).

הוכח כי הנתבעת החזיקה בעבר 2 כלבים וכיום כלב אחד ברכוש המשותף, דבר שכשלעצמו יוצר מגבלה על השימוש של בעלי הדירות האחרים בחצר. בהקשר זה סעיפים 8-10 לתצהיר מגד לא נסתרו כלל על ידי הנתבעת.

הוכח כי הנתבעת התקינה ברז מים ותאורה ברכוש המשותף לשימושה האישי הבלעדי. מדובר בפעולות שמעצם טיבן וטבען לא נועדו אלא "לספח" את הרכוש המשותף לשימוש ייחודי. ואע"פ בהקשר זה כי אין בידי לקבל את טענתה המופרכת של הנתבעת כאילו התאורה הותקנה לבטיחות הדיירים. מקובלת עלי עדות מר מגד כי - "אם זה בא לשרת את כל הדיירים אז כולם היו יכולים להשתמש במתג. בפועל זה משמש אותה לארח אורחים בשעות הלילה" (עמוד 8 שורות 11-12).

במיוחד אמורים הדברים כאשר הנתבעת גם הגדילה לעשות כאמור ויצרה פתח יציאה ישירה מדירתה לרכוש המשותף. בנסיבות השימוש הקבוע כאמור (גם ביום וגם בלילה) וקיומה של יציאה ישירה מדירת הנתבעת לחצר, ברי כי מדובר בשימוש המונע שימוש דומה מאחרים. כך גם העידו מר חורושון (עמוד 5 שורות 14-16 ועמוד 6 שורה 8) ומר מגד (עמוד 7 שורות 12-14 ו- 22-25). כך גם ברורים הדברים על פניהם מן התמונות שצורפו.

בהגינותה העידה הנתבעת כי רכשה דירה זו במטרה מוצהרת שתהיה דירת קרקע עם חצר גדולה, בין היתר, לשימוש בדירתה כפעוטון. **השימוש על ידה בחצר תואם את צפייתה כאמור אך לא את זכויותה הקנייניות.**

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת כלהלן:

1. אני מחייב את הנתבעת לסגור את פתח היציאה הישירה מדירתה לחצר המשותפת ובכלל האמור להגביה את גובה מעקה הבטון על פי גובהו המקורי ולהתקין מעקה ברזל דוגמת המעקה המקורי ובגובה זהה כפי שאלו מוצגים בנספח 1 לתצהיר חורושון.
2. אני מחייב את הנתבעת לאטום את החלון שפרצה בקיר המערבי באמצעות בלוקים, טיח וצבע דוגמת אלו הקיימים בקיר החיצוני של הבית.
3. אני אוסר על הנתבעת לבצע כל עבודה ברכוש המשותף (למעט החזרת מצב לקדמותו על פי פסק דין זה) ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות בבית בכתב ומראש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. אני מחייב את הנתבעת לסלק את מדרגות/סולם העץ ומשטח העץ המותקן ברכוש המשותף ואוסר עליה להתקין מתקנים כאמור ברכוש המשותף ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלי הדירות. ויודגש, נאסר בזה על הנתבעת ליצור לעצמה, בכל דרך, יציאה ישירה מדירתה אל החצר ללא הסכמת בעלי הדירות כאמור, לרבות באמצעות סולם, דרגש או כל אמצעי אחר מכל סוג וחומר.
5. אני מורה לנתבעת לסלק מן הרכוש המשותף והחצר את כל המטלטלין שלה המונחים בו באופן ארעי או בדרך קבע. למען הסר ספק יובהר כי על הנתבעת לסלק מן הרכוש המשותף את כל המטלטלין הקיימים ולהותירו ללא כל ציוד מכל מין וסוג שהוא, כפי שהיתה החצר עובר לכניסתה לדירה.
6. נאסר בזה על הנתבעת להפעיל פעוטון בכל חלק מחלקי הרכוש המשותף בבית לרבות בחצר.
7. נאסר בזה על הנתבעת להניח כל ציוד מטלטלין בחצר בדרך ארעית או בדרך קבע.
8. אני מחייב את הנתבעת לסלק את ברז המים והתאורה מן הרכוש המשותף ולהחזיר את מצב קירות הבית לקדמותו.
9. אני מחייב את הנתבעת לסלק מקירות הבית המשותף כל תמונה, קישוט, מראה שהתקינה ולהחזיר את מצב קירות הבית לקדמותו לרבות איטום חורים, טיח וצבע.
10. נאסר בזה על הנתבעת להתקין כל תמונה, מראה, קישוט, מערכת תאורה, חשמל, רמקולים, מים וכל מערכת אחרת או ציוד אחר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות בכתב ומראש.
11. אני מחייב את הנתבעת להשיב את מצב הגינה לקדמותו ובכלל האמור לנטוע שיחים דוגמת אלו אשר נעקרו על ידה ולשתול דשא, הכל כפי שהיה מצבו של הבית עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבעת כפי שמוצג בנספח 1 לתצהיר חורושון.
12. אני אוסר על הנתבעת להחזיק באופן קבוע כלבים בחצר הבית.
13. נאסר בזה על הנתבעת לערוך "אירועים" בחצר אשר יש בהם משום הפרעה לבעלי הדירות.
14. כל האמור לעיל יבוצע על ידי הנתבעת בתוך 60 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 335/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

15. היה והנתבעת לא תבצע את האמור או איזה חלק מסעיפים 4, 5, 8, 9 ו- 11 לעיל בתוך המועד שנקבע בפסק דין זה תהיה רשאית התובעת (אך לא חייבת) לבצע את האמור במקומה של הנתבעת תוך חיובה בהוצאות הכרוכות בכך. הנתבעת תשיב לתובעת את ההוצאות כאמור בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס כדין (הכוללת פירוט העבודה) בגין תשלום עלות ביצוע העבודות ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ועד למועד ההחזר בפועל.

16. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבעת בדירתה בתת חלקה 1 חלקה 199 בגוש 7047 כלהלן: "קיים פסק דין בפני מפקח על רישום מקרקעין מיום 16.01.14 בתיק 335/13 בעניין עבודות ברכוש המשותף ושימוש בחצר".

17. אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובעת את אגרת התביעה בסך של 645 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 18.07.13, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שבתיק זה קוימו 2 דיונים, הוגשו תצהירים בכתב וסיכומים בעל פה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ו שבט תשע"ד, 16 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב